

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – КРЕДА, ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕХНИЯ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ „БЯЛА ВОДА“, ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ, СКЛЮЧЕН НА 18 ЮЛИ 2001 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И „ОГНЕУПОРНИ ГЛИНИ“ АД, ГР. ПЛЕВЕН

Днес, 13^{ти} юни 2025 г. в сградата на Министерството на енергетиката на основание:

- Решение № 411 на Министерския съвет от 23 юни 2025 г.;

- чл. 44 от Договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – креда, във връзка с техния добив от находище „Бяла вода“, Плевенска област, сключен на 18 юли 2001 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и „Огнеупорни глини“ АД, гр. Плевен („Договора“), между страните:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от министъра на енергетиката Жечо Станков, наричан за краткост **„Концедент“**

и

„ОГНЕУПОРНИ ГЛИНИ“ АД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 114003406 със седалище и адрес на управление гр. Плевен, п. к. 5800, ж.к. Индустриален - Запад, представлявано пред трети лица заедно от всеки двама от изпълнителните членове на Съвета на директорите - Добрин Далов и Йосиф Марков, наричано за краткост **„Концесионер“**,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - креда, от находище „Бяла вода“, община Белене, област Плевен, се удължава с 25 (двадесет и пет) години, считано от 6 август 2024 г.

(2) Срокът на концесията се удължава при условията на Договора и на Решение № 411 на Министерския съвет от 23 юни 2025 г.

Чл. 2. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от датата на влизане в сила на решението по чл. 3, ал. 2 на компетентния орган по опазване на околната среда, да представи в Министерството на енергетиката:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на действието на договора до 6 август 2049 г.;

2. изменение на проекта по чл. 12, ал. 2, т. 6 от концесионния договор за възстановяване (рекултивация) на нарушени и замърсени в резултат на добивната

дейност площ (изменен цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи), за срока на действието на договора до 6 август 2049 г., представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на удължаването, както и при необходимост, актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация и рекултивация на засегнатите земи или консервация на миннодобивния обект за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект;

3. план за управление на минните отпадъци.

(2) Годишният работен проект за първата година от срока на удължението се предоставя заедно с проекта по ал. 1, т. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1-3 и ал. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер на 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

(4) След съгласуването на проектите по ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 2 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор. След одобряване от министъра на енергетиката на плана по ал. 1, т. 3, същият става неразделна част от концесионния договор.

Чл. 3. (1) В срок до два месеца от подписване на настоящото допълнително споразумение концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за инвестиционното предложение за добив за срока на удължаване с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в съответствие с чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, като предоставя в Министерството на енергетиката копие от уведомлението.

(2) Проектите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. Решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

(4) При възникнала необходимост от последващи изменения и/или допълнения на проектите и плана по чл. 2, ал. 1 концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка с министъра на енергетиката.

Чл. 4. (1) Концесионерът се задължава в срок до 14 (четирнадесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от финансовото обезпечение за изпълнение на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, за 2025 г. Гаранцията по предходното изречение е в размер на 100 на сто от стойността на концесионно плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане и е със срок на валидност до последния календарен ден на м. февруари 2026 г.

(2) При усвояване изцяло или на част от гаранцията по ал. 1, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 1, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 23, ал. 2 от Договора.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не-повече от стойността на гаранцията.

Чл. 5. (1) Концесионерът се задължава в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение да предостави в Министерството на енергетиката отчети за добитите и действително продадени количества креда и за среднопретеглената им продажна цена по данни за съответния отчетен период, както и за дължимото концесионно плащане, за периода от датата на изтичане на срока на договора (06.08.2024 г.) до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение. Размерът на дължимото плащане за посочените периоди се определя съгласно чл. 2, т. 1 и т. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни –

Приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г., изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.). Отчетите се изготвят съгласно Образец – отчет за дължимото концесионно плащане – Приложение № 2 – неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

(2) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на предоставяне на отчета по ал. 1 концесионерът заплаща дължимото концесионно плащане с начислен ДДС за периода от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 1 концесионерът дължи неустойката по чл. 23, ал. 1 от Договора. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 2 концесионерът дължи лихвата по чл. 22, ал. 1 от Договора.

(4) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на сключване на договора по чл. 20а, ал. 1 от Договора концесионерът е длъжен да внесе 25/50 части от размера на средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласувания с министъра на енергетиката изменен проект по чл. 12, ал. 2, т. 6 (цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи).

(5) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 4, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 23, ал. 2 от Договора.

Чл. 6. Член 1 от Договора се изменя и допълва така:

1. Основният текст става ал. 1 и се изменя така:

„Чл. 1. (1) Концедентът предоставя на концесионера концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) - неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – креда, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Бяла вода“, община Белене, област Плевен, която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.“

2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:

„(2) Определя концесионна площ с размер 567.6 (петстотин шестдесет и седем цяло и шест десети) дка, която съвпада с площта на находище „Бяла вода“ и е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 33 в координатна система БГС 2005, тип на координатите: кадастрални, съгласно Приложение 1.“

Чл. 7. Член 2 от Договора се изменя така:

„Чл. 2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на

страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа."

Чл. 8. Член 5 от Договора се изменя така:

„Чл. 5. Информацията и документацията по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията е съсобственост на страните по концесионния договор за срока на договора и се води от концесионера."

Чл. 9. В чл. 6, т. 6 от Договора думите „Закона за застраховането" се заменят с „Кодекса за застраховането";

Чл. 10. Член 7 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя и допълва така:

а) точка 3 се изменя така:

„3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства, за срока на концесията;"

б) точка 4 се изменя така:

„4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище „Бяла вода", складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по чл. 1;"

в) точка 5 се изменя така:

„5. да управлява отпадъците от добива и преработката по т. 3 въз основа на план за управление на минните отпадъци, одобрен от министъра на енергетиката;"

г) създават се т. 6 и т. 7 със следното съдържание:

„6. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

7. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по чл. 1."

2. Алинея 2 се изменя и допълва така:

а) точка 1 се изменя така:

„1. да добива подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – креда съгласно клаузите на концесионния договор и съгласуваните и/или одобрените от министъра на енергетиката работни проекти и планове;"

б) точка 3 се изменя така:

„3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката;"

в) точка 4 се изменя така:

„4. да управлява отпадъците от добива и преработката по ал. 1, т. 3 въз основа на план за управление на минните отпадъци, одобрен от министъра на енергетиката;“

г) точка 5 се изменя така:

„5. да представя на министъра на енергетиката шестмесечен отчет, включващ информация за добитите и действително продадени количества креда и среднопретеглената им продажна цена за отчетния период, и за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие; отчетът се предоставя до 15 дни след изтичане на отчетния период; отчетът се изготвя съгласно Образец – отчет за дължимото концесионно плащане;“

д) точка 6 се изменя така:

„6. да уведомява компетентните държавни органи за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;“

е) точка 7 се отменя;

ж) в т. 8 думите „цялостния работен проект за експлоатация на концесионния обект“ се заменят с „цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището“;

з) точка 9 се изменя така:

„9. да разработва и представя за съгласуване на министъра на енергетиката годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; след съгласуване с министъра на енергетиката, годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;“

и) точка 10 се изменя така:

„10. да представя на министъра на енергетиката в срок до 31 (тридесет и първи) януари на следващата година отчет, включващ информация за:

- вложените инвестиции през изтеклата година,
- изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;“

к) точка 11 се отменя;

л) създават се т. 13-20 със следното съдържание:

„13. да отчита ежегодно в срок до 31 март пред министъра на енергетиката изпълнението на плана за управление на минните отпадъци, включително за количествата и състава на депонираните минни отпадъци, както и за резултатите и изводите от провеждания собствен мониторинг;“

14. да съставя и води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;

15. при откриване на минерални, исторически или археологически находки, които имат признаци на културни ценности, да спре временно работата и да уведоми незабавно, но не по-късно от 7-дневен срок, министъра на енергетиката и министъра на културата;

16. да уведоми Регионалния исторически музей – Плевен (РИМ-Плевен) за характера и обхвата на дейностите, свързани с експлоатирането на находището, включително да осигури необходимите условия за осъществяване на периодичен мониторинг на територията на концесионната площ от специалисти-археолози от РИМ-Плевен;

17. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;

18. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн. ДВ, бр. 25 от 2003 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;

19. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и съоръженията за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, и да спазва мерките за подобряване състоянието на водите, както и забраните и ограниченията в действащия План за управление на речните басейни за Дунавски район;

20. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия по чл. 1 при условията и по реда на действащото към момента на предаването законодателство."

Чл. 11. Член 8 от Договора се изменя и допълва така:

1. в ал. 1, т. 3 се изменя така:

„3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;”

2. в ал. 1, т. 4 думите „, по реда на чл. 25 от този договор” се заличават.

3. в ал. 2 се създава т. 3 със следното съдържание:

„3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от концесионера.”

Чл. 12. Член 9 от Договора се изменя така:

Л Л

„Чл. 9. (1) Концесионерът се задължава да извърши инвестиции, определени по размер в съгласуваните актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на продължението на концесията и годишни работни проекти за добив и първична преработка.

(2) Със стойността на извършените инвестиции по ал. 1 не се намалява дължимото концесионно плащане.“

Чл. 13. Член 10 от Договора се изменя и допълва така:

1. Основният текст става ал. 1;

2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:

„(2) Всички подобрения в обекта на концесия се съгласуват предварително с концедента. Концедентът не дължи обезщетение на концесионера за подобренията, които концесионерът е направил без да ги съгласува с концедента.“

Чл. 14. Член 11 от Договора се изменя така:

„Чл. 11. (1) При предсрочно прекратяване на концесията, концесионерът има право на обезщетение в размер на сумата на невъзстановените разходи на концесионера за направените в съответствие с концесионния договор подобрения в обекта на концесия.

(2) Обезщетението по ал. 1 не се дължи при прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията, както и при прекратяване на концесионния договор поради неотстраняване от концесионера на причините, довели до спиране действието на концесията.

(3) При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В този случай концесионерът предприема действия по изпълнение на проекта по чл. 12, ал. 2, т. 6.“;

Чл. 15. Член 12 от Договора се изменя така:

1. в ал. 1:

а) точка 1 се изменя така:

„1. да изгражда сгради и съоръжения, извън границите на находище „Бяла вода“, свързани с ползването на обекта на концесия, след предварително съгласуване със съответните компетентни органи;“

б) точка 2 се изменя така:

„2. да сключва договори с трети лица - физически и/или юридически - подизпълнители, на които възлага изпълнение на отделни работи, свързани с концесията, без да прехвърля правата и задълженията по този договор.“;

2. в ал. 2:

1. точка 1 се изменя така:

„1. да представи на министъра на енергетиката геоложки доклад за остатъчните запаси и ресурси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;“

2. точка 2 се изменя така:

„2. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 6“;

3. точка 3 се изменя така:

„3. да съставя и води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;“

4. точка 4 се изменя така:

„4. да съобразява договорите си с третите лица по ал. 1, т. 2 с клаузите на този договор, както и при поискване да предоставя на концедента достъп за запознаване при спазване на правилата за поверителност на информацията;“

Чл. 16. Създава се чл. 12а със следното съдържание:

„Чл. 12а. Двете страни се задължават да третират информацията и документацията по чл. 13 от ЗПБ, като поверителна и да не я предоставят на трети лица, освен в изпълнение на законови изисквания и/или в случай на предоставянето ѝ на третите лица по чл. 12, ал. 1, т. 2 с цел надлежно изпълнение на отделни работи, свързани с концесията при спазване на условие за поверителност.“

Чл. 17. Член 17 от Договора се изменя и допълва така:

1. в ал. 1 след думите „парично концесионно възнаграждение“ се поставя запетая и се добавя „върху размера на което се дължи данък върху добавената стойност (ДДС)“;

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство за съответния период като 4 (четири) на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане, която е средно претеглената продажна цена за съответния период и се определя на основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от пазарната цена, определена на база неконтролирани сделки между несвързани лица, а при износ – не по-ниско от минималната цена за съответния продукт по данни от „Минералс Прайз Уотч“, съгласно чл. 2, т. 1 и т. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни – Приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г., изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).“

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Концесионното плащане по ал. 3 за единица добито подземно богатство не може да бъде по-малко от стойността, получена съгласно чл. 2, т. 3, буква „о“ – други индустриални суровини и т. 4 от Методиката - приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата.“

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 1 125 тона/шестмесечие добити подземни богатства и предвидени стойности за единица добито подземно богатство по ал. 4“.

5. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Годишното парично концесионно плащане се заплаща от концесионера на 2 (две) вноски 2 (два) пъти годишно до 30-то число на месеца, следващ отчетния период.“

6. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Отчетните периоди по ал. 5 се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.“

7. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Дължимото концесионно плащане, както и дължимият ДДС, се внасят в пълен размер по сметка на Министерство на енергетиката в срока по ал. 6.“

8. Алинея 9 се изменя така:

„(9) Размерът на концесионното плащане по ал. 3 и ал. 4 и минималният размер на концесионното плащане по ал. 5 се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.“

9. Създават се ал. 11 и ал. 12 със следното съдържание:

„(11) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Белене, част от извършеното концесионно плащане в размер на 50 (петдесет) на сто, без ДДС.

(12) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003г.). Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение.“

Чл. 18. Член 18 от Договора се изменя така:

„Чл. 18. (1) Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез

рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности.

(2) За изпълнение на изискванията по опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства концесионерът е длъжен:

1. да осъществява дейностите по добив и преработка на подземни богатства в съответствие с изискванията на действащото законодателство;

2. да спазва утвърдения с работните проекти ред за промишлено усвояване на запасите и ресурсите на подземни богатства, за първичната им преработка, както и мерките за опазване и възстановяване на земните недра и околната среда;

3. да води съгласно действащата нормативна уредба необходимата геолого-маркшейдерска и статистическа документация за установяване движението на запасите и ресурсите на подземни богатства и показателите за степента и качеството на извличането им от земните недра (загуби и обедняване);

4. да извлича оптимално полезните компоненти от добитите подземни богатства при първичната им преработка;

5. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;

6. да предоставя на органите по опазване на земните недра и околната среда справки и обяснения, необходими за изпълнение на служебните им задължения."

Чл. 19. Създава се чл. 18а със следното съдържание:

„Чл. 18а. (1) При възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за безопасността и здравето на населението, както и от разрушаване или увреждане на културни ценности, по причини независещи от концесионера, страните могат:

1. да се споразумеят за временно спиране действието на договора до отстраняване на горепосочените обстоятелства;

2. да променят условията на концесионния договор по взаимно съгласие;

3. да прекратят договора предсрочно по взаимно съгласие.

(2) При непостигане на съгласие по предходната алинея, концесионният договор може да бъде прекратен едностранно, като концедентът отправя до концесионера писмено предизвестие за прекратяване на договора в едномесечен срок и се задължава да даде на концесионера подходящ срок да напусне обекта.

(3) При възникване на опасност по ал. 1, концесионерът е длъжен писмено да уведоми концедента за обстоятелството, незабавно след узнаването му. При неизпълнение на това задължение концесионерът дължи обезщетение на концедента за причинените вреди.

(4) Концесията може да се прекрати с решение на Министерския съвет при спазване изискванията на чл. 24 и в случай на неспазване от страна на концесионера на

изискванията за опазване на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства, за опазване на околната среда и рекултивация на нарушените терени, за опазване на човешкото здраве или за управление на минните отпадъци.

(5) За наличието на обстоятелствата по ал. 1 и/или ал. 4 компетентните органи уведомяват Министерския съвет и министъра на енергетиката, заедно с мотивирано предложение за необходимостта от предприемане на действия за прекратяване на концесията.

(6) В случаите на прекратяване на концесията при условията на ал. 2, на концесионера се дължи обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от прекратяването.

(7) Обезщетението по ал. 6 не се дължи, когато прекратяването е по причина, за която концесионерът отговаря."

Чл. 20. Чл. 19, ал. 4 от Договора се изменя така:

"(4) Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване."

Чл. 21. Член 20 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

"**Чл. 20.** (1) Концесионерът се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 20а, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения."

2. Алинея 3 се изменя така:

"(3) За всяка следваща година от срока на концесията банковата гаранция по ал. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година."

3. Създават се алинеи 4, 5 и 6 със следното съдържание:

"(4) Банковата гаранция по ал. 3 следва да бъде валидна до последния календарен ден на м. февруари на следващата година.

(5) В случай на пълно неизпълнение или забавено или частично изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по чл. 20а, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера.

(6) В случай на усвояване изцяло или на част от банковата гаранция по ал. 3 концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10 – дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ."

Чл. 22. Създава се чл. 20а със следното съдържание:

„Чл. 20а. (1) В срок до един месец след съгласуване на изменения проект по чл. 12, ал. 2, т. 6 (цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи), страните сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(2) В сметката по ал. 1 концесионерът внася ежегодно до 31 януари сума, представляваща 1/50 част от стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласувания с министъра на енергетиката изменен проект по чл. 12, ал. 2, т. 6. Концесионерът е длъжен да представя на концедента доказателства за извършените преводи в срок до три работни дни от депозирането на сумите. В срок до 30 дни от подписване на договора за доверителна сметка от министъра на енергетиката, концесионерът внася в нея дължимите до датата на подписването му суми.

(3) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на изменения проект по чл. 12, ал. 2, т. 6, концесионерът е длъжен след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася ежегодно до 31 януари сума, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена сумата по сметката по ал. 1, набрана за изтеклия срок на концесията.

(4) Концесионерът има право да ползва средствата по сметката само за покриване на разходи за осъществяване на ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ на находище "Бяла вода" след съгласуване на изменения проект по чл. 12, ал. 2, т. 6.

(5) Договорът за банкова сметка следва да оправомощава и задължава банката при постъпване на мотивирано писмено искане за освобождаване на средства от сметката, подписано от концесионера и подкрепено с писмени доказателства, установяващи фактическото извършване на разходи от концесионера и/или основанията и падежите на задълженията на концесионера за извършване на разходи във връзка с реализацията на мероприятията, предвидени в съгласувания изменен проект по чл. 12, ал. 2, т. 6, да уведоми концедента за него, като му предостави копие от внесеното искане и документи.

(6) Банката освобождава средства от доверителната сметка в полза на концесионера въз основа на направено от него писмено искане и след изрично писмено съгласие от страна на концедента; предоставянето на съгласието е въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект

и рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета.

(7) В случай, че натрупаните средства по сметката не са достатъчни за извършване на мероприятията, предвидени в проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи на находището, разликата се поема от концесионера.

(8) Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера.

(9) В случаите на предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която концесионерът отговаря, наличните към момента на прекратяването средства по сметката остават в полза и на разпореждане от концедента и следва да бъдат разходвани от същия за предвидените в изменения проект по чл. 12, ал. 2, т. 6, но неизвършени от концесионера мероприятия.

(10) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(11) Финансовото обезпечение по този член не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

(12) Част или цялата набрана сума по доверителната сметка се освобождава само при условията и по реда на този член - в резултат на изпълнени и приети дейности по изменения проект по чл. 12, ал. 2, т. 6 или с оглед на прекратяване на този договор."

Чл. 23. Член 22 от Договора се изменя и допълва така:

1. Основният текст става ал. 1 и се изменя така:

„Чл. 22. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане по този договор концесионерът дължи освен главницата, лихва в размер на законната лихва за забава, както и всички разходи, които концедентът е направил във връзка със събиране на дължимите от концесионера плащания. Концесионерът дължи лихва в размер на законната лихва за забава и при неизпълнение или забавено изпълнение на задължението за плащане на данък добавена стойност (ДДС) върху концесионното плащане."

2. Създават се ал. 2 и 3 със следното съдържание:

„(2) В случаите по ал. 1 концедентът уведомява писмено концесионера по реда на чл. 24, ал. 1 за размера на дължимите главница, лихви и разходи, като прилага и съответните документи, доказващи извършените плащания, направени във връзка със събиране на вземанията си.

(3) В случай, че концесионерът не заплати дължимите суми в указания в уведомлението по ал. 2 срок, концедентът има право да ги събере от гаранцията по

чл. 20, ал. 3, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което се изпраща и на концесионера."

Чл. 24. Член 23 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„Чл. 23. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 7, ал. 2, т. 5, т. 9, т. 10 и т. 14 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, за всяко едно задължение."

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 20, ал. 1 и ал. 3, чл. 20а, ал. 1, ал. 2, изр. първо и ал. 3, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение."

3. Създават се ал. 3 - 5 със следното съдържание:

„(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 20, ал. 6, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не повече от стойността на гаранцията.

(4) При неизпълнение на задълженията за извършване на парична вноска по финансовото обезпечение по чл. 20а, концедентът има право да събере дължимата сума от гаранцията по чл. 20. Редът за внасяне в доверителната сметка на усвоената сума от банковата гаранция по чл. 20 от страна на министъра на енергетиката, се урежда в договора за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(5) Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила."

Чл. 25. Член 24 от Договора се изменя и допълва така:

1. Основният текст става ал. 1 и се изменя така:

„Чл. 24. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по този договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване

на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 дни. Изпълнението на задължение в посочения поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение."

2. Създават се ал. 2 и 3 със следното съдържание:

„(2) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от ЗПБ и чл. 30а от този договор.

(3) В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор."

Чл. 26. В чл. 25 от Договора думите „по чл. 12, ал. 2, т. 4" се заменят с „по чл. 12, ал. 1, т. 2";

Чл. 27. Член 25а и чл. 26 от Договора се отменят.

Чл. 28. Член 27 от Договора се изменя и допълва така:

„**Чл. 27.** (1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката.

(2) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(3) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;
2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);
3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 27а, ал. 4."

Чл. 29. Създават се чл. 27а и чл. 27б със следното съдържание:

„**Чл. 27а.** (1) Длъжностните лица по чл. 27, ал. 3, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;
2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;
3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 27, ал. 3, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

Чл. 276. (1) Контролните органи и лица по чл. 27, ал. 3 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;
2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 27, ал. 3, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 30. Наименованието на Раздел „ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВА НА ИЗПРАВНАТА СТРАНА" се изменя така: „ОСНОВАНИЯ ЗА СПИРАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПРАВА НА ИЗПРАВНАТА СТРАНА:

Чл. 31. Член 29 от Договора се отменя.

Чл. 32. Член 30 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинеи 1-3 се изменят така:

„**Чл. 30.** (1) Страната, която е в невъзможност да изпълни свое задължение, в резултат на непреодолима сила уведомява писмено другата страна в 30-дневен срок от настъпване на непреодолимата сила за характера на събитието, датата на нейното настъпване и възможните последствия за изпълнението на договора. Уведомлението се подкрепя с писмени доказателства за настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване в горепосочения срок, страната дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(2) Докато трае непреодолимата сила изпълнението на засегнатите задължения се спира. Ако непреодолимата сила води до невъзможност за осъществяване на добив на подземни богатства от обекта на концесия, действието на целия концесионен договор се спира. За периода от спирането до възобновяване на дейността, страните уреждат отношенията си с допълнително писмено споразумение. Спирането на договора води и до спиране на срока, за който е предоставена концесията.

(3) При продължаване на непреодолима сила повече от една година след спирането, договорът може да бъде прекратен едностранно от всяка от страните с тримесечно писмено предизвестие, при условие, че тази страна вече няма интерес от изпълнението на договора."

2. Създава се ал. 4 със следното съдържание:

„(4) Страната, която е била засегната от непреодолимата сила е длъжна да уведоми писмено другата страна относно отпадането ѝ, като посочи датата, от която изпълнението на договора или на засегнатите задължения и свързаните с тях насрещни задължения се възобновява. Уведомлението следва да бъде извършено не по-късно от пет работни дни от отпадането на невъзможността за изпълнение.“

Чл. 33. Създава се чл. 30а със следното съдържание:

„**Чл. 30а.** (1) Концедентът има право да спре действието на концесията, когато концесионерът извършва дейности, които са в противоречие с действащото законодателство или нарушават клаузите на сключения договор. В случай на спиране концедентът уведомява писмено концесионера за причините и му определя срок за съобразяване с условията по договора. Действието на концесията се подновява в случай, че концесионерът отстрани причините, довели до спирането, в срока, определен от концедента.

(2) Когато действието на концесията е спряно по реда на ал. 1, концесионерът няма право да упражнява правата си по този договор, както и да търси обезщетение за пропуснати ползи за периода на спиране.

(3) Спирането по ал. 1 не удължава срока на концесионния договор.

(4) Когато действието на концесията е било спряно по реда на този член и концесионерът не е отстранил причините в дадения му по ал. 1 срок, договърът може да се прекрати с решение на концедента.

(5) При прекратяване на договора в случаите по този член, концесионерът носи отговорност за претърпените вреди и пропуснатите ползи, причинени от прекратяването, включително и за срока на спиране.“

Чл. 34. Член 32 от Договора се изменя така:

„**Чл. 32.** Прекратяването на този договор не засяга задълженията на страните, за които в съответствие с този договор или приложимото право, е предвидено изпълнение след изтичане срока на концесията или задължения, които възникват по договор във връзка с прекратяването.“

Чл. 35. Член 33 от Договора се изменя така:

„**Чл. 33.** При прекратяване на концесионния договор, концесионерът се задължава да предаде държането на обекта на концесия по чл. 1 на концедента в съответствие с действащото към момента на предаването законодателство.“

Чл. 36. Член 38 от Договора се изменя така:

„**Чл. 38.** Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс, чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път

съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението."

Чл. 37. Член 39 от Договора се изменя така:

„Чл. 39. Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

Република България
гр. София 1000
ул. "Триадица" № 8

Министерство на енергетиката

телефон: 02/9263272; 02/9263197;

телефакс: 02/9263252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България

гр. Плевен 5800

Западна индустриална зона

„Огнеупорни глинни" АД

телефон: 064 680 249

факс: 064 680 191

e-mail: office@claybg.com"

Чл. 38. Член 41 от Договора се изменя така:

„Чл. 41. В случай на неизпълнение на задължението по предходния член, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред."

Чл. 39. Допълнителните разпоредби на Договора се изменят и допълват така:

1. точка 2 се изменя така:

„2. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА – е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след влизане в сила на договора, включително природни бедствия, пожар, епидемия, наводнение, буря, земетресение, неблагоприятни атмосферни условия, стихийни бедствия, враждебни действия или условия, възникващи от или по причина на война или активни враждебни действия (обявени или необявени), граждански безредици, въстания, стачки, бунтове, локаути, пандемия, действия и/или бездействия на органи на власт или трето лице и др.

2. точка 3 се отменя;

3. точка 4 се изменя така:

„4. ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ означава работен проект за добив и първична преработка за целия срок на предоставената концесия, който включва общата концепция за осъществяване на дейностите за срока на концесията и съдържа данни за техния общ обем, техническите и технологичните решения, сроковете за изпълнение на предвижданите геологопроучвателни, миннодобивни и преработвателни дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектът следва да се изготви в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на

геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013г. /обн. ДВ, бр. 95 от 01.11.2013г./. Цялостният работен проект задължително съдържа като приложение копие от Решение на компетентния орган по околна среда, постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда."

4. точка 5 се изменя така:

„5. ГОДИШЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – означава годишен работен проект за календарна година, който включва подробни данни и разчети за техническите и технологичните решения, обема на геологопроучвателните, миннодобивните и преработвателните дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектите следва да са изготвени в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013 г. (обн. ДВ бр. 95 от 01.11.2013 г.)."

5. точки 6-9 се отменят;

6. създават се т. 10-13 със следното съдържание:

„10. ПРОЕКТ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ НА МИННОДОБИВНИЯ ОБЕКТ И ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЗЕМИ В КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ – проект, който съдържа изчерпателни данни за обема, техническото изпълнение и сроковете за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве и културните ценности.

Цялостният и годишните проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ са неразделна част от цялостния и годишните работни проекти за добив и първична преработка и съдържат текстова и графична част. Текстовата и графичната част се оформят съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване.

11. ОПЕРАТОР НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА МИННИ ОТПАДЪЦИ – концесионерът или друго юридическо или физическо лице, на което концесионерът е възложил

управлението на минните отпадъци, включително по отношение на временното им съхранение.

12. ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИ ОТПАДЪЦИ – план, който се изработва от операторите на съоръжения за минни отпадъци и съдържа: предложение за категория на съоръжението по чл. 226, ал. 4 от ЗПБ с обосновка; характеристика на минните отпадъци и прогнозното им количество; описание на дейността, пораждаща минните отпадъци; възможните рискове за околната среда и човешкото здраве, както и превантивни мерки за минимизиране на въздействието върху околната среда; предложени процедури за контрол и мониторинг; предложен план за закриване на съоръжението, мерки за предотвратяване влошаването на състоянието на водите и за предотвратяване и минимизиране на замърсяването на въздуха и почвата; информация и описание как избраните технологии за добив и първична преработка на подземни богатства ще постигнат целите по чл. 22а, ал. 4, т. 1 от ЗПБ.

13. ИНВЕСТИЦИИ – разходи за придобиване, разширяване и възстановяване на дълготрайни материални активи, за опазване и възстановяване на околната среда, за допроучване на обекта на концесия и/или за внедряване на технологии и/или информационни системи и/или за придобиване на патенти, лицензии и ноу-хау, свързани с дейностите по концесията, извършени от концесионера със собствени средства и/или със средства, предоставени му от трети лица чрез каквито и да е допустими по българското законодателство финансови инструменти, включително кредитиране."

Чл. 40. (1) Приложение № 2 „Схема на находище „Бяла вода“ и координатен регистър“ към Договора се заменя с Приложение № 2 към настоящото допълнително споразумение.

(2) Приложение № 4 „Социална програма“ към Договора се заменя с Приложение № 2 към настоящото допълнително споразумение.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са следните приложения:

Приложение № 1

- Схема на концесионната площ на находище „Бяла вода“, която съвпада с площта на находището, индивидуализирана с координатен регистър на граничните точки в координатна система БГС 2005, тип на координатите: кадастрални;

- Специализирана карта на находище „Бяла вода“ с координатен регистър на граничните точки в координатна система БГС 2005, тип на координатите: кадастрални;

Приложение № 2 – Образец - Отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства.

ОРИГИНАЛ

Настоящото допълнително споразумение съдържа 22 (двадесет и две) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – по един за концедента и за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - креда, във връзка с техния добив от находище „Бяла вода“, Плевенска област, сключен на 18 юли 2001 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и „Огнеупорни глини“ АД, гр. Плевен, и влиза в сила от 6 август 2024 г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....
ЖЕЧО СТАНКОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....
ДОБРИН ДАЛОВ
ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

.....
ЙОСИФ МАРКОВ
ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Схема на концесионната площ на находище „Бяла вода“, която съвпада с площта на находището, индивидуализирана с координатен регистър на граничните точки в координатна система БГС 2005, тип на координатите: кадастрални;

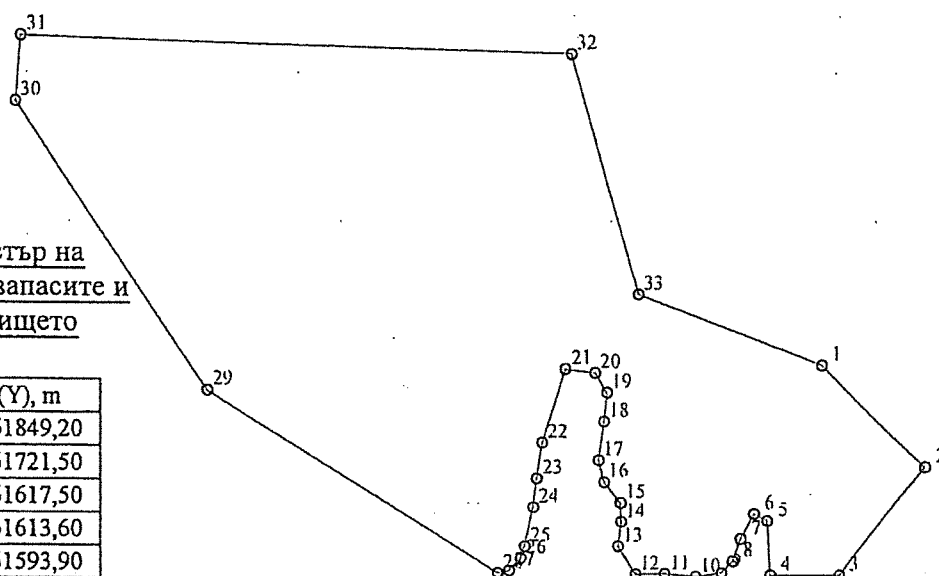
Специализирана карта на находище „Бяла вода“ с координатен регистър на граничните точки в координатна система БГС 2005, тип на координатите: кадастрални;

Схема с обозначена номерация на граничните точки на запасите и/или ресурсите в находището, размер на площта и координати на характерните гранични точки, находище "Бяла вода"

М 1:10 000

Координатен регистър на граничните точки на запасите и ресурсите в находището

№	(X), m	(Y), m
2	4833759,60	461849,20
3	4833603,20	461721,50
4	4833602,80	461617,50
5	4833681,50	461613,60
6	4833691,50	461593,90
7	4833655,00	461574,50
8	4833622,70	461562,90
9	4833605,70	461546,40
10	4833600,10	461508,90
11	4833604,20	461463,70
12	4833603,30	461420,20
13	4833643,80	461394,40
14	4833679,10	461399,20
15	4833706,40	461398,50
16	4833736,10	461374,10
17	4833767,60	461366,20
18	4833823,50	461374,40
19	4833865,10	461379,00
20	4833893,20	461361,40
21	4833898,60	461318,10
22	4833792,60	461284,10
23	4833741,00	461276,00
24	4833699,50	461270,90
25	4833643,10	461258,80
26	4833626,30	461252,90
27	4833608,20	461235,70
28	4833604,60	461219,10
29	4833866,50	460799,80
30	4834280,30	460522,30
31	4834373,60	460529,90
32	4834351,00	461328,10
33	4834006,50	461425,30



Условни знаци:

—— граница на находището

Площ на находище: 567,6 дка

ОБЛАСТНА ГЕОЛОЖИКА

РЕГИСТЪР И СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА НА НАХОДИЩАТА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

НАХОДИЩЕ: **БЯЛА ВОДА**

УЧАСТЪК: -

ОБЛАСТ: ПЛЕВЕН

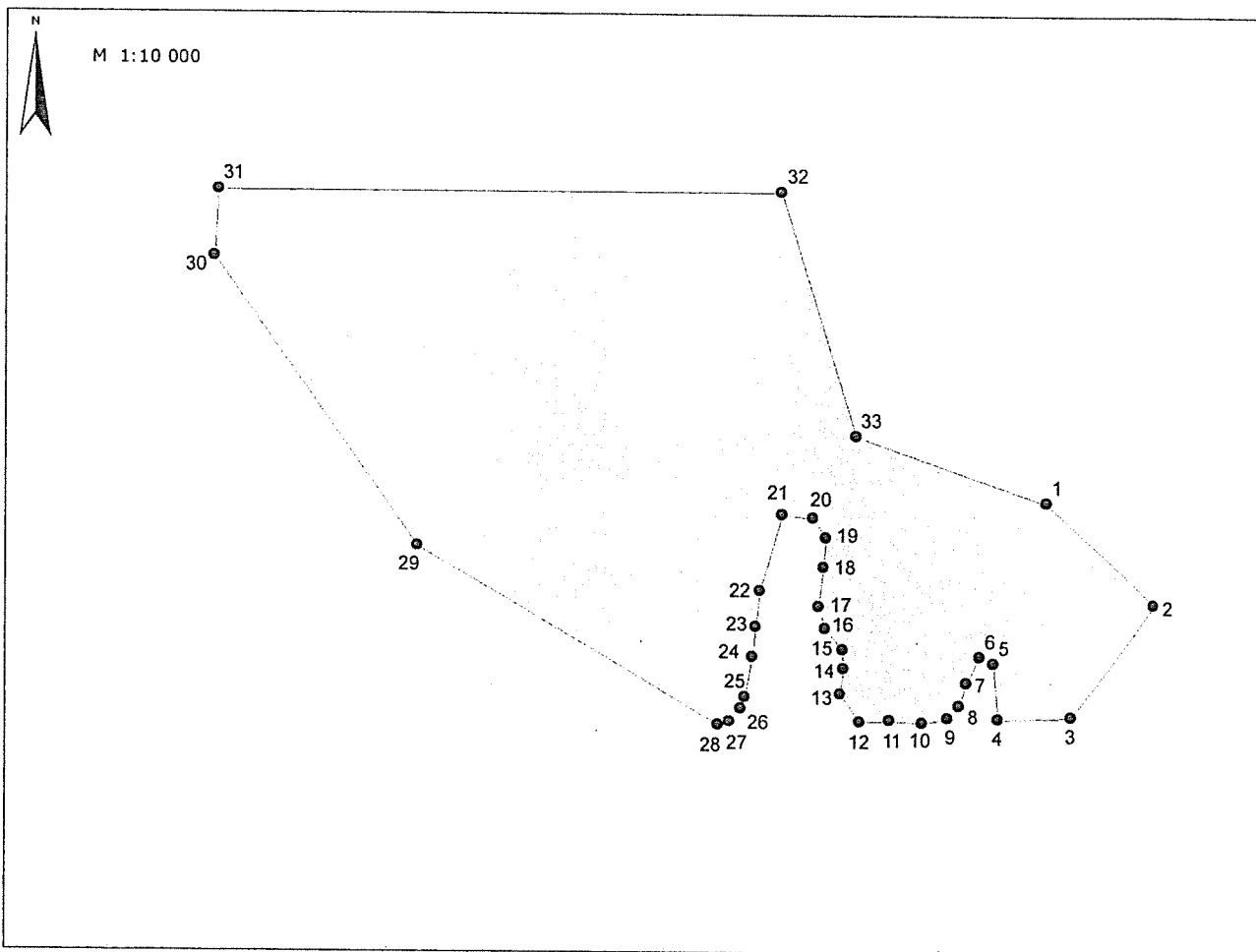
ГРУПА ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО: *неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали*

ОБЩИНА: БЕЛЕНЕ

СУРОВИНА НА ОТЧЕТ В НБЗР: *креда-винервайс*

ПЛОЩ В ХОР.ПРОЕКЦИЯ: 567.6 дка

ПРОТОКОЛ НА ДКЗ: 1368/09.11.1977 г.



КООРДИНАТИ НА ХАРАКТЕРНИТЕ ТОЧКИ ОТ КОНТУРА НА ОБЕКТА

(координатна система БГС2005, тип на координатите: кадастрални)

№ по ред	X (м)	Y (м)	№ по ред	X (м)	Y (м)	№ по ред	X (м)	Y (м)
1	4833906.2	461694.2	12	4833603.3	461420.2	23	4833741.0	461276.0
2	4833759.6	461849.2	13	4833643.8	461394.4	24	4833699.5	461270.9
3	4833603.2	461721.5	14	4833679.1	461399.2	25	4833643.1	461258.8
4	4833602.8	461617.5	15	4833706.4	461398.5	26	4833626.3	461252.9
5	4833681.5	461613.6	16	4833736.1	461374.1	27	4833608.2	461235.7
6	4833691.5	461593.9	17	4833767.6	461366.2	28	4833604.6	461219.1
7	4833655.0	461574.5	18	4833823.5	461374.4	29	4833866.5	460799.8
8	4833622.7	461562.9	19	4833865.1	461379.0	30	4834280.3	460522.3
9	4833605.7	461546.4	20	4833893.2	461361.4	31	4834373.6	460529.9
10	4833600.1	461508.9	21	4833898.6	461318.1	32	4834351.0	461328.1
11	4833604.2	461463.7	22	4833792.6	461284.1	33	4834006.5	461425.3

О Т Ч Е ТЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Бяла вода“
Подземно богатство:	креда
Концесионен договор от:	 Г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ
отчетното шестмесечие

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО		
1.	Добито подземно богатство	тона	
2.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	лв./т	
3.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	4
4.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 2 х р. 3/100)	лв./т	
5.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 2, т. 3, буква "о" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,50
6.	Индекс на изменение на цената на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали за базисната г.		
7.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 2, т. 4 от Методиката за базисната г.	лв./т	
8.	Индекс на изменение на цената на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали за г.		
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 2, т. 4 от Методиката за г. (р. 7 х р. 8)	лв./т	
10.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 1 х по-голямата стойност от р. 4, р. 5 и р. 9)	лева	
II.	МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
11.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	1 125
12.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 17, ал. 1, т. 5 от договора за концесия (р. 11 х по-голямата стойност от р. 7 и р. 9)	лева	
13.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 10 и р. 12), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет (р. 13 х 50%)	лева	
	– в приход на бюджета на община Белене (р. 13 х 50%)	лева	
14.	Дължимо ДДС (р. 13х20%)	лева	
15.	Обща сума за внасяне (р. 13+р. 14)	лева	

ДАТА: _____

ПЕЧАТ: _____

КОНЦЕСИОНЕР: _____
(подпис)_____
(име, фамилия, длъжност)

Забележка:	
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	Стойностите на концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство по т. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на неметалните полезни изкопаеми-индустриални минерали, по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 2, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.).